

0000526-60.2014.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Ramos Azarias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

O réu Thiago Ramos Azarias foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 194 dias-multa como incurso nas penas do artigo 33, "caput", cc 40, III da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

0000526-60.2014.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000526-60.2014.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Ramos Azarias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

O réu Thiago Ramos Azarias foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 194 dias-multa como incurso nas penas do artigo 33, "caput", cc 40, III da Lei 11.343/06 (fls. 77/83).

Foi interposto recurso de apelação por parte da defesa, tendo o v. Acórdão negado provimento ao recurso (fls. 157/165). Trânsito em julgado aos 31/01/2017 (fl. 167).

Observa-se que foi expedida guia de recolhimento provisória para cumprimento da pena corporal (fls. 137/138).

Ocorre que o réu também foi condenado à pena de multa, e, tendo cumprido

integralmente pelo lapso decorrido, o lapso prescricional da pretensão executória da pena de multa passou a ser contado a partir do trânsito em julgado do Acórdão. Diante desse panorama, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. Vejamos.

De acordo com artigo 114, I do CP, a pena de multa quando aplicada isoladamente prescreve em dois anos, caso dos autos, já que a pena corporal havia sido cumprida. O V. Acórdão foi prolatado em 01/12/2016. Assim, tendo em vista que entre a data do Acórdão até a presente data, já transcorreram mais de dois anos, o lapso prescricional da pretensão executória da pena de multa já se operou, devendo assim, ser reconhecida a prescrição, com a conseqüente extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE da pena de multa aplicada ao réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.

Mogi Guacu, 09 de fevereiro de 2022.

PAULO ROGERIO MALVEZZI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA